

ข้อ ๓ (๒) (จ)^๑ ของกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งปัจจุบันกฎกระทรวงดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามนัยมาตรา ๗๙^๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เมื่อก่อสร้างจริงผู้ฟ้องคดีได้จัดทำที่จอดรถยนต์ไว้ ๔๒๙ คัน พื้นที่ที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ดังกล่าว จึงเป็นพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ สำหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภทตามมาตรา ๘ (๙)^๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารห้างเทศโกโลดัส คัมค่า (Value City Mall) โดยสร้างบนพื้นที่จอดรถเดิมของอาคารที่สร้างตามใบรับแจ้งข้างต้น ในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

^๑ กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ข้อ ๓ จำนวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามกำหนดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช้บังคับ

ฯลฯ

ฯลฯ

(จ) ห้างสรรพสินค้า ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ ๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๗๙ บรรดาบทบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งซึ่งได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

^๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลง หรือใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ



พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีครั้งหลังนี้มีเจตนาเพื่อที่จะขยายกิจการต่อเนื่องจากอาคารเดิมหรืออาคารหลักซึ่งเป็นอาคารเพื่อการค้าปลีกค้าส่งอยู่แล้ว จึงเป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ต้องห้ามมิให้ก่อสร้างตามข้อ ๑^๕ ประกอบข้อ ๒ (๒) (ก)^๖ ของกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลแกใหญ่ ตำบลแสงพันธ์ ตำบลในเมือง และตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ อีกทั้ง ยังเป็นการก่อสร้างทับบนพื้นที่ जोดรกเดิม และพื้นที่ जोดรกก็ยังมีได้ขอยกเลิกหรือได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนที่จะมาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ ไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารพิพาท และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๘/๒๕๕๕)

ในการพิจารณาคำขออนุญาตต่าง ๆ หากปรากฏว่าในระหว่างพิจารณาของเจ้าหน้าที่ บทกฎหมาย หรือกฎ หรือข้อบังคับอันเป็นแหล่งที่มา และข้อจำกัดอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากกฎเดิมที่ใช้บังคับในขณะที่มีการยื่นคำขอ เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือกฎ หรือข้อบังคับที่ใช้บังคับในขณะที่พิจารณาออกคำสั่งทางปกครองนั้น ดังนั้น การที่

^{๕-๖} กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลแกใหญ่ ตำบลแสงพันธ์ ตำบลในเมือง และตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขายปลีก หรือขายส่ง หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่มีกิจกรรมหลักเพื่อใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒ ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลแกใหญ่ ตำบลแสงพันธ์ ตำบลในเมืองและตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้

(ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ



เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารตามคำขอ โดยอ้างเหตุว่าเป็นการขอก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ที่ถูกกำหนดห้ามก่อสร้างตามกฎหมายกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎที่ใช้บังคับภายหลังจากที่มีการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจค้าปลีก ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า พร้อมที่จอดรถ ป้าย และกำแพงรั้วที่ถนนร่มเกล้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับคำขอเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ต่อมา ในระหว่างพิจารณาคำขอดังกล่าว ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป โดยกฎกระทรวงดังกล่าวมีข้อกำหนดประการหนึ่ง ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งอาคารที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะก่อสร้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งการไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าว เนื่องจากอาคารที่ขออนุญาตขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีมีปัญหาต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า ในการพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจะต้องบังคับตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ยื่นคำขอหรือกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่พิจารณา

คำขออนุญาต ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๑^๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว เห็นว่า สิทธิที่จะก่อสร้างอาคารโดยวิธีการยื่นคำขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการก่อตั้งสิทธิ ถึงแม้ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมายื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๒๕^๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ก็ตาม แต่สิทธิ ที่ผู้ฟ้องคดีจะเริ่มก่อสร้างอาคารได้ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เท่านั้น ซึ่งการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี หรือไม่ ย่อมเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาคำขออนั้น ดังนั้น จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ การพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ของผู้ฟ้องคดี จึงต้องบังคับตามกฎหมายกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมิใช่กรณีการใช้กฎหมายย้อนหลังแก่การพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และโดยที่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายดังกล่าว เป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจนำหลักให้ใช้กฎหมายเป็นคุณตามมาตรา ๓^๙

^{๗-๘} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับคำขอ

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน กำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสี่สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย เวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขอรับ ใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า

^๙ ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓ ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด ไม่ว่าในทางใด เว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้ว แต่ในกรณีที่คดีถึงที่สุดแล้ว ดังต่อไปนี้

(๑) ถ้าผู้กระทำความผิดยังไม่ได้รับโทษ หรือกำลังรับโทษอยู่ และโทษที่กำหนดตามคำพิพากษานั้นหนักกว่าโทษ ที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง เมื่อสำนวนความปรากฏแก่ศาล หรือเมื่อผู้กระทำความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรม ของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้นหรือพนักงานอัยการร้องขอ ให้ศาลกำหนดโทษเสียใหม่ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ในการที่ ศาลจะกำหนดโทษใหม่นี้ ถ้าปรากฏว่า ผู้กระทำความผิดได้รับโทษมาบ้างแล้ว เมื่อได้คำนึงถึงโทษตามกฎหมายที่บัญญัติ ในภายหลัง หากเห็นเป็นการสมควร ศาลจะกำหนดโทษน้อยกว่าโทษขั้นต่ำที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกำหนดไว้ถ้าหากมีก็ได้ หรือถ้าเห็นว่าโทษที่ผู้กระทำความผิดได้รับมาแล้วเป็นการเพียงพอ ศาลจะปล่อยผู้กระทำความผิดไปก็ได้



แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับได้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๖^{๑๑} ของกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ภายหลังจากมีการใช้บังคับกฎกระทรวงข้างต้น ปรากฏว่าพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างอาคารอยู่ในบริเวณที่ ๓ ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีเป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป อันเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๒ (ค) (๑)^{๑๒} ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ สำนักงาน พร้อมทั้งจอดรถ ป้าย และกำแพงรั้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

(๒) ถ้าศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตผู้กระทำความผิด และตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง โทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดไม่ถึงประหารชีวิต ให้งดการประหารชีวิตผู้กระทำความผิด และให้ถือว่าโทษประหารชีวิตตามคำพิพากษาได้เปลี่ยนเป็นโทษสูงสุดที่จะพึงลงได้ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง

^{๑๐-๑๑} กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนของท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๒ ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนของท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๐) คลังสินค้าที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๖) อาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ฯลฯ

ฯลฯ

(ค) ภายในบริเวณที่ ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารตาม (ก) (๘) (๑๐) (๑๔) และ (๑๖)

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๖ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังคงก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้



จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๔๔/๒๕๕๖)

ในกรณีการแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ในเวลาต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ ดำเนินการแก้ไขตามข้อทักท้วงดังกล่าว กรณีถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้ว เมื่อในเวลาต่อมาปรากฏว่ามีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมในบริเวณดังกล่าว ซึ่งกรณีสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะก่อสร้างเป็นกรณีต้องห้ามตามกฎหมายกรณี นั้น อีกทั้ง ไม่มีกรณีเข้าข้อยกเว้นให้ดำเนินการต่อไปได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือ แจ้งว่าอาคารที่ผู้ฟ้องคดียื่นความประสงค์จะก่อสร้างขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าวอันมีผล เป็นการเพิกถอนใบรับแจ้ง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบรับแจ้งให้ ซึ่งในเวลาต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนแล้วเห็นว่า ยังมีส่วนที่ต้องแก้ไข จึงมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ไปยังผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลา โดยผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ได้มีประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งอาคารที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งยื่นขอก่อสร้างไว้มีลักษณะขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าวในเรื่อง ของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบ พบว่าอาคารที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าจะก่อสร้างยังไม่ได้ทำการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า อาคารที่ผู้ฟ้องคดีจะก่อสร้างยังมิได้ทำการก่อสร้าง หลังจากที่ถูกกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ มีผลใช้บังคับ ทำให้อาคารที่รับแจ้งขัดกฎกระทรวง ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ ใช้บังคับแล้วหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับใบรับแจ้งเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือทักท้วงเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ อันเป็นการแจ้งข้อทักท้วงภายใน ๑๒๐ วัน ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดียังมีได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อทักท้วงดังกล่าว กรณี

^{๑๒} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทสถาปนิกตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ค) ชื่อของผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ง) สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)

(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคาร เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายซึ่งมีคำรับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคารนั้น

(ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว

(๒) ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เป็นการแจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง

ให้นำมาตรา ๓๙ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ โดยอนุโลม



จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ตรีวรรคสาม^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในเวลาต่อมา เมื่อมีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ ทำให้อาคารที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแจ้งขอก่อสร้างไว้นั้นขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าวในเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ซึ่งตามมาตรา ๒๗^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ห้ามใช้ประโยชน์หรือปฏิบัติการใด ๆ ในที่ดินให้ผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวมในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว แต่มีข้อยกเว้นให้แก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฯ ซึ่งจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปได้แม้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว แต่กรณีของผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการก่อสร้างใด ๆ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามใบรับแจ้ง จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นมาตรา ๒๗

^{๑๓} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๙ ตรี ๗๗ ๗๗
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่ากรอกก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) การกระทำความผิดเป็นการรุกรานที่สาธารณะ
- (๒) การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
- (๓) การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารชนิดใดหรือประเภทใด เป็นการฝ่าฝืน กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

^{๑๔} พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๒๗ ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรมนั้น

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพ ลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได้ การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวให้คำนึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชน์หรือความเดือดร้อนรำคาญที่ประชาชนได้รับจากกิจการนั้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบด้วย

เมื่อได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวในวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๗๐



วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ สำหรับกรณีนี้ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฯ ออกมาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบและค่าธรรมเนียมอื่น รวมถึงการว่าจ้างให้เขียนแบบและออกแบบอาคาร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างและเป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาในการก่อสร้างและใช้ประโยชน์ในที่ดิน ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนั้น เมื่อพิจารณานิยามของคำว่า “การใช้ประโยชน์ที่ดิน” ตามความในข้อ ๔^{๑๔} ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ แล้ว เห็นว่า การใช้ประโยชน์ในที่ดิน หมายถึง การใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริง โดยได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือที่ดินไปโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น เมื่อกรณีนี้เป็นกรณีที่บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้ว เจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น ประกอบกับผู้ฟ้องคดียังมิได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามมาตรา ๓๙ ตรี และผู้ฟ้องคดีก็มิได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือคำสั่งอันเป็นมูลพิพาทในคดีนี้จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๕/๒๕๕๖)

การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ หรือพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น หากมีการกำหนดมาตรฐานหรือเงื่อนไขเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณสุขโรค และการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นในการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ในแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินแล้ว ถือว่าแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินดังกล่าวมีผลผูกพันเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะใช้อำนาจออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในบริเวณที่มีการจัดสรรที่ดินจึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินดังกล่าวด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คำขอ

^{๑๔} กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๔ ในกฎกระทรวงนี้

“การใช้ประโยชน์ที่ดิน” หมายความว่า การใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการใด ๆ ไม่ว่ากิจการนั้นจะกระทำบนพื้นดินเหนือพื้นดิน หรือใต้พื้นดิน และไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารหรือนอกอาคาร



อนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการค้าหรือธุรกิจให้เข้า ซึ่งอาจส่งผลให้มาตรฐานด้านสาธารณสุขปลอดภัยและบริการสาธารณะไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในโครงการจัดสรร การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงผิดไปจากเจตนารมณ์ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จัดสรรตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ ที่จัดแจ้งตามแบบรายการและหลักฐานการจัดสรรที่ดิน (แบบ จ.ส. ๑) ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๖ และเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมในที่ดินที่ตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๖๑๐ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ดินตามแผนผังการจัดสรรของบริษัท ย. อยู่ในหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ ต่อมา วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยรวมจำนวน ๖๗ ห้อง นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง เนื่องจากฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินอันเป็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคาร ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า การให้เหตุผลในคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชัดเจนถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่เป็นไปตามแบบคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น (แบบ น. ๒) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งไม่ได้รับระบุเหตุผลว่าการก่อสร้างขัดหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ อย่างไร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งหนังสือคำสั่งไม่อนุญาตให้ถูกต้องพร้อมเหตุผลให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามคำขอ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ หรือพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น หากมีการกำหนดมาตรฐานหรือเงื่อนไขเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณสุข โภคและการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นในการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ไว้ในแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินแล้ว ถือว่าแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินดังกล่าวมีผลผูกพันเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะใช้อำนาจออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในบริเวณที่มีการจัดสรรที่ดินจึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน ซึ่งจัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณสุข โภค และการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นในการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๖๑๐ เป็นที่ดินตามแผนผังการจัดสรรของบริษัท ย. ที่ตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ ซึ่งเดิมที่ดินดังกล่าวอยู่ในโครงการจัดสรรของบริษัท ม. ที่ได้ยื่นแบบรายการและหลักฐานการจัดสรรที่ดิน (แบบ จ.ส. ๑) ต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๖ ตามข้อ ๓๒^{๑๖} ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ประกอบกับข้อ ๑^{๑๗} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ

^{๑๖} ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

ข้อ ๓๒ ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้จำหน่ายที่ดินจัดสรรไปแล้วบางส่วน หรือได้จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือได้ปรับปรุงที่ดินจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรมไปแล้วบางส่วน เมื่อผู้นั้นได้ยื่นรายการและแสดงหลักฐานตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ก็ให้ทำการจัดสรรที่ดินนั้นต่อไปได้โดยไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ เว้นแต่กิจการอันเป็นสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๓๐ ด้วย

^{๑๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

ข้อ ๑ ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้จำหน่ายที่ดินจัดสรรไปแล้วบางส่วน หรือได้จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือได้ปรับปรุงที่ดินจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรมไปแล้วบางส่วน ถ้าประสงค์จะทำการจัดสรรที่ดินนั้นต่อไป ให้ยื่นรายการและแสดงหลักฐานตามแบบ จ.ส. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ จำนวน ๒ ชุด

หลักฐานที่ยื่นจะใช้สำเนาหรือภาพถ่ายก็ได้



ฉบับดังกล่าว โดยแผนผังโครงการกำหนดให้เป็นประเภทที่อยู่อาศัยแบบธรรมดาทั่วไปสำหรับผู้ซื้อที่ดิน เมื่อต่อมาบริษัท ย. ได้เข้าสวมสิทธิดำเนินการจัดสรรที่ดินดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่า จะดำเนินการจัดสรรที่ดินต่อไปตามที่ได้รับอนุญาตและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่มีอยู่ในขณะนั้นและต่อไปภายหน้าทุกประการ บริษัท ย. จึงต้องผูกพันที่จะต้องดำเนินการจัดสรรที่ดินตามโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนผังโครงการที่บริษัท ม. ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินท้องถิ่นที่ตามแบบ จ.ส. ๑ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๖ กรณีจึงมีผลทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีต้องถูกผูกพันตามข้อกำหนดตามเจตนารมณ์ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จัดสรรตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ ด้วย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๖๑๐ โดยภายในตัวอาคารมีการแบ่งกันห้องเพื่อจัดทำเป็นห้องพักอาศัยมีจำนวน ๖๗ ห้อง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยรวม จึงเป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยมีเจตนาเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้เป็นที่พักอาศัย อันมีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการค้าหรือธุรกิจให้เช่า เข้าลักษณะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประกอบกิจการพาณิชย์ ซึ่งหากมีการก่อสร้างอาคารลักษณะดังกล่าวในโครงการจัดสรรที่ดินย่อมส่งผลให้จำนวนผู้อาศัยในโครงการจัดสรรที่ดินมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้มาตรฐานด้านสาธารณสุขปลอดภัยและบริการสาธารณะไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย การเพิ่มความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยดังกล่าวย่อมกระทบต่อสิทธิในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติ จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยผิดไปจากเจตนารมณ์ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จัดสรรตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ ที่จัดแจ้งตามแบบรายการและหลักฐานการจัดสรรที่ดิน (แบบ จ.ส. ๑) ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๖ และเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมในที่ดินที่ตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ นั้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๖/๒๕๕๖)

การที่หน่วยงานทางปกครองผู้รับแจ้งออกไปรับแจ้งลงวันที่ถัดจากวันแจ้งเพราะเหตุที่เอกชนผู้แจ้งชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าแล้วเวลาราชการนั้น เป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานทางปกครองผู้รับแจ้งเอง เพราะตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้การออกไปรับแจ้ง



การก่อสร้างอาคารต้องออกภายในวันที่ได้รับการแจ้งหรือหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและผู้แจ้งชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งการก่อสร้างอาคารและชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แม้การชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีขึ้นเมื่อล่วงเลยเวลาราชการและเวลาที่ต้องส่งเงินให้กลุ่มงานคลัง ก็ต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีแจ้งการก่อสร้างอาคารโดยถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงต้องออกไปรับแจ้งให้ตั้งแต่วันนั้น อันเป็นวันก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างงานเสาเข็มมีกำหนดเริ่มงานวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ ใช้บังคับ การที่หน่วยงานทางปกครองแจ้งข้อทักท้วงว่าอาคารของเอกชนผู้แจ้งขัดหรือแย้งต่อกฎกระทรวงดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประสงค์ก่อสร้างอาคารชุด และได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ซ. ให้ดำเนินงานขุดเจาะฝังเสาเข็ม โดยมีกำหนดเริ่มงานวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ต่อมาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแจ้งความประสงค์ก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงจัดลำดับให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียม แต่เมื่อถึงลำดับชำระค่าธรรมเนียมของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าล่วงเลยเวลาราชการและเวลาที่จะต้องส่งเงินไปยังกลุ่มงานคลัง เจ้าหน้าที่จึงลงวันที่ในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และในวันรุ่งขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบแจ้งการก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าอาคารของผู้ฟ้องคดีมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเกินกว่าที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงต่อผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างและรายการประกอบแบบแปลนให้ถูกต้องภายใน ๓๐ วัน นับจากวันรับหนังสือ ส่วนเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินยังไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข เนื่องจากเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ความว่า กรณีที่ผู้ได้รับใบแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ยังไม่ได้

เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารตามใบรับแจ้ง ไม่อาจถือว่าได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อน กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่ากรณีอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นแจ้งตามใบรับแจ้ง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ยังมิได้ทำการก่อสร้าง หลังจากที่ถูกกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลบังคับ ทำให้อาคารที่ยื่นแจ้งขัดกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวในเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๓๙ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องออกใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคารภายในวันที่ได้รับการแจ้ง หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและผู้แจ้งชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบรับแจ้งการก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เพราะลำดับการชำระค่าธรรมเนียมของผู้ฟ้องคดีล่วงเลยเวลาราชการ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งการก่อสร้างและชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จึงเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีแจ้งการก่อสร้างอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แล้ว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ทำสัญญาว่าจ้างงานเสาเข็ม มีกำหนดเริ่มงานวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ถูกกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น ข้อทักท้วงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือแจ้งข้อทักท้วงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่หนังสือแจ้งข้อทักท้วงและวันที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วแต่กรณี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๕/๒๕๕๖)

การก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารล้ำเข้าไปในที่สาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาในที่สาธารณะนั้นเสียก่อน แล้วนำหลักฐานการได้รับอนุญาตดังกล่าวมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อไป



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคารต่อผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร ๒ หลัง ซึ่งอาคารทั้งสองตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันคนละฝั่งของซอยสุขุมวิท ๑๓ ที่มีความกว้างประมาณ ๗.๐๐ เมตร ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตเพื่อก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมระหว่างอาคารทั้งสองเพื่อใช้เป็นทางเดินข้ามซอยสุขุมวิท ๑๓ ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมระหว่างอาคารดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตดังกล่าวและให้พิจารณาออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้องต่อไป เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวมิได้มีการระบุว่าขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคารอย่างไร ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๔๐ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ที่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคาร และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารล้ำเข้าไปในที่สาธารณะไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น ตามข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกรณีนี้เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๘๙ (๑๐)^{๑๔}

^{๑๔} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ



และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะดังกล่าวเสียก่อนจึงจะขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า สะพานลอยเชื่อมอาคารที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างมีส่วนรูก้าวเข้าไปในที่สาธารณะและผู้มีหน้าที่ดูแลที่สาธารณะยังไม่อนุญาต ทำให้การขออนุญาตก่อสร้างสะพานขัดกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๔๐ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องขออนุญาตก่อสร้างสะพานดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครก่อน และนำหลักฐานการได้รับอนุญาตดังกล่าวมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมระหว่างอาคารตามคดีนี้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๒/๒๕๕๖)

๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

ที่ดินที่จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมเพื่อให้บุคคลที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่าที่ดินดังกล่าวตกเป็นทางหรือถนนสาธารณะแล้ว ย่อมสามารถใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารบนที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกใบอนุญาตเลขที่ ๔๑๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗/๒ โดยโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗/๒ ตกเป็นทางภาระจำยอมใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ของผู้พักอาศัยในอาคารเลขที่ ๕๗๗/๑๔๔ ถึงเลขที่ ๕๗๗/๒๐๒ รวม ๙ หลังคาเรือน อาคารดังกล่าวมีความสูงจากพื้นที่ดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ๒๒.๘๐ เมตร พื้นที่อาคารรวม ๓,๖๕๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ว่าราชการ



สำนักงานโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต คือ ด้านหน้าอาคารมีการก่อสร้างรั้ว หลังคาโครงเหล็ก สระว่ายน้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ระวังการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร ให้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และให้รื้อถอนอาคารที่ได้ดัดแปลงต่อเติมโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ยกเว้นรั้วและสระว่ายน้ำเพราะไม่ถือว่าเป็นอาคาร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอาคารพิพาทเป็นอาคารขนาดใหญ่ การดำเนินการก่อสร้างอาคารขัดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๓๙ เกี่ยวกับความสูงของอาคาร ทางสาธารณะ ทางเข้าออกรถยนต์ การเว้นระยะจากแนวเขตที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้นบนที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินที่ได้จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมเพื่อให้บุคคลผู้อยู่อาศัยในอาคารเลขที่ ๕๗๗/๑๙๔ ถึงเลขที่ ๕๗๗/๒๐๒ ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกสู่ถนนสาธารณะเป็นประจำ และไม่ปรากฏหลักฐานว่าเจ้าของที่ดินได้อุทิสหรือโอนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗๒ ให้เป็นทางหรือถนนสาธารณะ ประกอบกับบันทึกถ้อยคำของผู้ที่พักอาศัยในบ้านเลขที่ ๕๗๗/๑๙๕ บ้านเลขที่ ๕๗๗/๑๙๖ และบ้านเลขที่ ๕๗๗/๑๙๙ ก็ยืนยันว่า ทางหรือถนนพิพาทเป็นถนนส่วนบุคคลที่ใช้เฉพาะผู้พักอาศัยบนถนนนี้เท่านั้น ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะยืนยันและได้แสดงภาพถ่ายของประชาชนที่มาใช้ทางหรือถนนดังกล่าว แต่การที่ประชาชนมาใช้ทางหรือถนนดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับความยินยอมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กับพวก หรือการใช้ทางหรือถนนโดยถือวิสาสะก็ตาม ทางหรือถนนพิพาทหากเป็นทางหรือถนนสาธารณะไม่ อีกทั้ง ทางหรือถนนพิพาทดังกล่าวปลายทางหรือถนนไปสิ้นสุดจดคลองวัดติตตวัดไม่สามารถผ่านไปไหนได้ นอกจากบุคคลผู้อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ตั้งของอาคารเลขที่ ๕๗๗/๑๙๔ ถึงเลขที่ ๕๗๗/๒๐๒ เท่านั้น จึงรับฟังได้ว่า ทางหรือถนนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗๒ ไม่ใช่ถนนสาธารณะตามข้อ ๑^๙

^{๑๙} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่



ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ได้ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น ริมหาดหรือถนนสาธารณะ การก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับตามข้อ ๗๑^{๒๐} ของข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง^{๒๑} ของข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อ ๔๔^{๒๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ สำหรับกรณีการก่อสร้างรั้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างรั้วมีความสูงประมาณ ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒ เมตร ไม่ได้ก่อสร้างติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือทางหรือถนนสาธารณะ โดยก่อสร้างติดทางหรือถนนบนที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๑๘๗๖ และการก่อสร้างรั้วดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มิได้มีเจตนาสร้างเป็นรั้วชั่วคราวเพื่อป้องกันวัสดุ ร่วงหล่นในขณะก่อสร้างเท่านั้น แต่เป็นการก่อสร้างโดยมีเจตนาเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ของชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงไม่ถือว่าเป็นการก่อสร้างอาคาร และไม่อยู่ ในบังคับตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง^{๒๓} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การก่อสร้างรั้วจึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณี การก่อสร้างสระว่ายน้ำ ปรากฏว่าสระว่ายน้ำมีขนาด ๔ เมตร x ๘ เมตร ลึก ๑ เมตร ถึง ๑.๕๐ เมตร และมีความสูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๒ เมตร ปราศจากหลังคาและสิ่งก่อสร้างปกคลุม

^{๒๐} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๗๑ ห้ามมิให้ปลูกสร้างอาคารสูงกว่าระดับพื้นดินเกินสองเท่าของระยะจากผนังด้านหน้าของอาคารจดแนวถนน ฟาจรตรงข้าม

^{๒๑} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔๙ ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกิน ๒ เท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับ แนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๔ ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉาก กับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

ความสูงของอาคารให้วัดแนวตั้งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

^{๒๓} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑๐ ในการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๐.๐๐ เมตร ขึ้นไปที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอก ถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ปิดกั้นตามแนวเขตที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือที่ดิน ต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และมีสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



จึงถือได้ว่าสระว้ายน้ำดังกล่าวเป็นที่ว่างตามข้อ ๑^{๒๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และไม่เป็นอาคารตามความหมายมาตรา ๕^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่ต้องมีแนวร่นห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะ (คลองวัดติดวด) ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ตามข้อ ๔๒^{๒๖} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และสระว้ายน้ำดังกล่าวมีขนาด ๔ เมตร x ๘ เมตร ลึก ๑ เมตร ถึง ๑.๕๐ เมตร สูงเท่ากับพื้นชั้นล่าง (+๐.๔๐ เมตร) มีขนาดความจุไม่ถึง ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ប្រាំ ១		មុន		មុន
---------	--	-----	--	-----

“ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ที่พักมูลฝอย ที่ทิ้งกรมมูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่ส่งจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น

৭৯৭

๒๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง

(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สูงขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน

(๒) เชื้อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อุโมงค์ คานเรือ ทำน้ำ ทำจอตเรือ รั้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อกันหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งทีสร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย

(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๔) พื้นที่หรือสิ่งทีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กั้บรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนด

ตามมาตรา ๘ (๔)

(๕) สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย

๒๖ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๒ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คูคลอง ลำรางหรือลำกระโดง ถ้ำแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เชื้อน รั้ว ท่อระบายน้ำ ทำเรือ บ้าย อยู่เรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถไม่ต้องร่น
แนวอาคาร



จึงไม่เป็นอาคารตามความหมายข้อ ๑ (๒)^{๒๗} ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงไม่อยู่ในบังคับตามข้อ ๑ (๒) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน การก่อสร้างสระว่ายน้ำจึงชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ในการรื้อถอนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำกับดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๒/๒๕๕๕)

การที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดเกี่ยวกับระยะห่างของอาคารกับรั้วหรือกำแพงที่จะต้องเว้นระยะจากถนนสาธารณะไว้ต่างกัน ย่อมแสดงให้เห็นว่ามีเจตนารมณ์ที่ต่างกันในการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ กับรั้วหรือกำแพง ซึ่งมีลักษณะเป็นสิ่งที่มิใช่เพื่อกันเขต ดังนั้น ความหมายของคำว่า “อาคาร” ที่จะต้องมีระยะถอยร่นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) จึงมิได้หมายความว่ารวมถึงรั้วหรือกำแพงซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ กรณีถือไม่ได้ว่ารั้วหรือกำแพงที่พิพาทในคดีมีลักษณะเป็นอาคารที่จะต้องมีการร่นแนวตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแต่อย่างใด การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ร้องสอดก่อสร้างรั้วกำแพงโดยไม่ต้องร่นแนวรั้วกำแพงห่างจากถนนสาธารณะ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกใบอนุญาตเลขที่ ๖๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ ให้นาง พ. (ผู้ร้องสอด) ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น จำนวน ๔ คูหา เพื่อยู่อาศัยบนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๓๕๔ เลขที่ ๒๖๓๕๕ เลขที่ ๒๖๓๕๖ และเลขที่ ๖๒๘ ต่อมา มารดาของผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านที่มีบ้านพักอาศัยในซอย ๗ ถนนผดุงดอนยอ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบแนวเขตการก่อสร้างดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่ามี การก่อสร้าง

^{๒๗} กฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑ ให้สิ่งก่อสร้างขึ้นดังต่อไปนี้ เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๑. ลข

๒. ลข

(๒) สระว่ายน้ำภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

๓. ลข

๔. ลข

